

통 보

제 목 석유수입부과금 환급거부 취소소송 관련 소송수행 업무 부적정

관 계 부 서 ☆☆팀

내 용

공사는 국내정유사가 제기한 석유수입부과금 환급거부 취소소송에서 국가를 대신하여 소송의 당사자로서 참여하고 있으며, 공사 ☆☆팀 직원이 소송수행자로 지정되어 검찰청의 소송지휘를 받아 소송업무를 수행하였다.

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률(이하 국가소송법) 제3조(국가소송 수행자의 지정 및 소송대리인의 선임)에 의하면, 법무부장관은 행정청의 소관사무나 감독사무에 관한 국가소송에서 필요하면 해당 행정청 장의 의견을 들은 후 행정청의 직원으로 하여금 그 소송을 수행하게 할 수 있으며, 지정을 받은 사람(행정청의 직원 등)은 해당 소송에 관하여 법무부장관의 지휘를 받아야 한다고 규정하고 있다. 이러한 취지에 따라 공사 법무관리규정 제4조의2에서도 행정소송 접수 시 소장 등 관계서류, 사본을 첨부하여 관할 검찰청의 장에게 보고하도록 하고 있으며, 소송 수행자는 당해 소송에서 담당(지휘)검사와 긴밀하게 협조하고 그 지휘를 받도록 규정하고 있다.

그러나 이러한 규정에도 불구하고 석유수입부과금 환급거부 취소소송 1심에서 공사가 패소하자 ☆☆팀은 검찰청의 항소 지휘 없이 행정소송인 동 소송에 대한 항소장을 법원에 제출하였다. 이후 국가소송법 절차 위반으로 말미암아 국가소송법 절차 위반에 대하여 ■■지방법검찰청에 경위서를 작성 및 제출하였으며, 공사의 경위서

제출 이후 ■■지방검찰청은 공사를 포함한 공공기관에 소송절차 준수 내용에 대한 공문을 시행하여 국가소송 수행 과정에서 일부 소송수행자들의 인수인계 누락, 법률지식 부족, 업무소홀 등으로 상소기한 등 불변기간을 도과시키거나, 중요 소송행위를 함에 있어 관할 검찰청의 소송지휘를 받지 않는 등 소송수행 과정에서 절차 미비 사례가 발생하고 있어 절차준수를 요구하였다.

소송절차 미준수 또는 소송수행 해태 등으로 인하여 공사에 불리한 판결이 도출 될 경우 직접적인 재무적 손실과 더불어 대외 신인도에 악영향을 받는 위험이 초래될 수 있다. 따라서 소송수행 과정에서 국가소송법 등 관련 법령과 공사 사규 등을 철저하게 준수함으로써 유사한 사례가 재발하는 일이 없도록 업무처리 시 각별한 주의가 요구된다.

관련부서 의견

☆☆팀은 감사결과에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☆☆팀장은 국가를 당사자로 하는 소송 및 공사 법무관리규정을 준수하여 소송 수행직원의 소송 절차 위반사례가 발생하지 않도록 관련자들의 교육 등 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다. (통 보)